

0008519-19.2017.8.26.0664

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... à entrada de tratores produtos de furto na sua empresa EVANEL MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.

Consta, ainda, que, em 19 de maio de 2017, neste município e comarca, neste município e comarca, FLÁVIO AUGUSTO MOREIRA LIRA, qualificado a fls. 695/696, vendeu para JORGE ROBERTO CARNEVALE, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial irregular, 01 (um) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

1ª Vara Criminal

Rua Espírito Santo, 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0008519-19.2017.8.26.0664 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008519-19.2017.8.26.0664

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada

Documento de Origem:

Portaria - 22/2017 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Votuporanga

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jorge Roberto Carnevale e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de FLÁVIO AUGUSTO MOREIRA LIRA, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 180, §1º e §2º, e art. 304 c.c art. 299 (por duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, e JORGE ROBERTO CARNEVALE pela prática, em tese, do delito previsto no art. 180, §1º, (por duas vezes) e art. 304 c.c art. 299 (por duas vezes), consoante seguintes fatos narrados na denúncia (fls. 724/725):

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 19 de maio de 2017, neste município e comarca, JORGE ROBERTO CARNEVALE, qualificado a fls. 629, adquiriu, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, além de que tinha em depósito, 01 (um) Trator Massey Ferguson, modelo MF4275, ano 2016, pertencente à vítima JOSÉ ANTÔNIO TAVARES, que devia saber ser produto de crime.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 05 de maio de 2017, neste

município e comarca, JORGE ROBERTO CARNEVALE adquiriu, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, o Trator Valtra, modelo BM 110 4X4, ano 2009, amarelo, pertencente ao MUNICÍPIO DE URUPÊS, representado por Orlando Miranda dos Santos, que devia saber ser produto de crime.

Consta, também, que JORGE ROBERTO CARNEVALE, em duas oportunidades distintas, nos dias 24 de maio de 2017 e 17 de maio de 2017, na Rua João Eugenio Barbosa, 2042, Parque Rio Vermelho, neste município e comarca, fez uso de notas fiscais ideologicamente falsificadas, constantes de fls. 21 e 272, para tentar dar ares de legalidade à entrada de tratores produtos de furto na sua empresa EVANEL MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.

Consta, ainda, que, em 19 de maio de 2017, neste município e comarca, neste município e comarca, FLÁVIO AUGUSTO MOREIRA LIRA, qualificado a fls. 695/696, vendeu para JORGE ROBERTO CARNEVALE, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial irregular, 01 (um) Trator Massey Ferguson, modelo MF4275, ano 2016, pertencente à vítima JOSÉ ANTÔNIO TAVARES, que devia saber ser produto de crime;

Consta, por fim, que FLÁVIO AUGUSTO MOREIRA LIRA, qualificado a fls. 695/696, em duas oportunidades distintas, nos dias 24 de maio de 2017 e 17 de maio de 2017, na Rua João Eugenio Barbosa, 2042, Parque Rio Vermelho, neste município e comarca, fez uso de notas fiscais ideologicamente falsificadas acima descritas e constantes de fls. 21 e 272, para transportar os tratores furtados acima descritos até a empresa do acusado JORGE, neste Município e Comarca.

A denúncia foi recebida em 08 de novembro de 2021. Houve o arquivamento do inquérito em relação ao crime de Associação Criminosa, art. 288 do CP (fls. 750/751).

O acusado Flávio compareceu espontaneamente ao processo e apresentou defesa prévia (fls. 900/903), por meio de Advogado constituído.

Citado (fls. 787), o acusado Jorge apresentou defesa prévia (fls. 794/841), por meio de Advogado constituído.

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 904/906). Durante a instrução, foram ouvidas uma vítima, sete testemunhas e, em seguida, os réus foram interrogados, designando-se, com concordância das partes, audiência em continuação para oitiva das testemunhas de defesa, em virtude de problemas na conexão (fls. 1026/1027 e 1130/1142).

Encerrada a instrução, seguiram-se debates orais, reduzindo-se a termo, a pedido, a manifestação do Ministério Público e juntando-se peças apresentadas pelas D. Defesas (fls. 1031/1104, com documentos, e fls. 1111/1142).

É o relatório.

D E C I D O.

Em relação à preliminar invocada pela defesa (fls. 798/801), consistente em nulidade do feito por ausência de exame pericial ou avaliação – direta ou indireta – nos tratores para fins de auferir os reais valores de mercado, não obsta o regular andamento da ação penal. Isso porque o valor do bem não depende exclusivamente de perícia para apuração, podendo ser comprovado por sites e revistas especializadas no ramo, e também por prova oral, colhida em juízo sob o crivo do contraditório, observando que os próprios réus tiveram oportunidade de informar o preço de mercado dos tratores à época das negociações.

Em relação à preliminar de prescrição virtual (fls. 801/806), afasto ante a expressa vedação da súmula 438 do STJ, que assim dispõe: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Ademais, verifica-se que os fatos teriam ocorrido em maio de 2017 e a denúncia foi recebida em novembro de 2021, não se verificando lapso temporal necessário à prescrição.

Os réus não fazem jus ao benefício de suspensão condicional do processo (fls. 806/808), pois não é cabível na hipótese, pela aplicação da Súmula 243 do E. Superior Tribunal de Justiça: O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano (julgamento de 11/12/2000, DJ 05/02/2001 p.157).

No mérito, de rigor a procedência parcial da presente ação penal. Há nos autos prova da materialidade e de autoria, não obstante as ponderações da combativa defesa, no tocante ao réu Flávio e, quanto a Jorge, as provas autorizam a condenação pelos dois delitos de receptação, mas não pelo falso.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto boletim de ocorrência (fls. 04/09, 33/35, 36/39, 40/43, 73/74, 112/121, 130/131), auto de exibição e apreensão (fls. 19 e 132/136), documentos diversos (fls. 20/28, 128/129 e 137/138), auto de depósito (fls. 29), relatório de investigações (fls. 55/72), laudo pericial (fls. 122/126 e 142/148) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria, por seu turno, é certa e pode ser atribuída aos réus. Vejamos as provas colhidas.

Na fase inquisitiva, a vítima José Antônio Tavares (fls. 187/188) declarou que, entre os dias 17 e 18 de maio de 2017, no período noturno, teve sua propriedade rural (Fazenda Santo Antônio) invadida por indivíduos, os quais ingressaram no barracão mediante arrombamento e subtraíram um trator, marca Massey Ferguson, modelo MF 4275/4, ano 2016, junto com a roçadeira, marca “Baldan”, cor vermelha. Tem funcionário na propriedade, Haroldo, contudo ele não ouviu qualquer barulho, tendo constatado, pelas marcas de pneus do trator, que os agentes seguiram rumo aos municípios de Gastão Vidigal e Monções e, daí, perderam o rumo do local; alguns dias depois a roçadeira foi encontrada; por fim, esclarece que já recebeu o valor do trator devido ao seguro.

Em juízo, a vítima José Antonio Tavares confirmou a subtração do trator de sua propriedade, em Nova Castilho. O implemento foi abandonado uns 3 km da sua propriedade. Sabe que foi localizado porque alguém da delegacia de Votuporanga entrou em contato perguntando se tinha sido furtado, mas não teve notícias da autoria do furto. O trator tinha seguro e recebeu indenização, não lembrando o valor, pois era semi novo, a concessionária fez o acerto com a seguradora. Acredita que o trator valesse entre R\$ 70 a R\$ 80 mil na época. O implemento não era segurado.

A vítima Orlando Miranda dos Santos, na fase inquisitiva (fls. 78), declarou que é presidente da cooperativa “Cooperlimão”. No feriado de 1º/05/2017, reparou que o galpão havia sido invadido e que o trator Valtra BM 110, amarelo, ano 2009, havia sido subtraído e, depois, encontrou o trator em um anúncio na internet. Resolveu negociar com o vendedor para descobrir se era realmente o trator furtado. Usou nome diverso, o vendedor se identificou como “Carlos Alberto” e agendou para ver o vendedor e o trator na cidade de Dorés do Indaiá, mas, antes, comunicou as

autoridades competentes. No local da negociação reconheceu o trator. O valor de comercialização do trator subtraído era de R\$80.000,00 e Carlos Alberto disse ter comprado por R\$ 61.000,00, anunciou por R\$ 78.000,00 e a nota fiscal apresentada constava a cifra de R\$55.000,00.

Em juízo, Orlando disse que não é mais presidente da cooperativa de Urupês, pois é vereador atualmente. Sobre os fatos, esclareceu que dia 01/05/2017 ocorreu o furto do trator. Passou três meses e o funcionário da associação estava procurando um trator para um associado e ele lhe mandou quatro fotos. Estava em uma reunião e, quando viu as fotos, notou alguns detalhes no trator, que tinha feito, como adesivo específicos, e reconheceu o trator. Entrou em contato com o Delegado, falou que tinha reconhecido o trator e se passaria por comprador para recuperá-lo. Fez isso, foi até o local combinado, olhou o trator e confirmou que realmente era da Associação e chegou alinhado com a polícia de lá pois falou tudo antes; no meio tempo, apresentou a nota fiscal do trator, em nome da Prefeitura, pois é apenas cedido para a associação. O rapaz disse que tinha comprado o trator e a Delegada só liberou o trator após autorização do prefeito. Ainda dava para ver as características indicando que era da associação. O rapaz disse que comprou o trator em Minas, estava com polícia e não prestou atenção na justificativa que ele apresentou. Salvo engano, estava anunciado por R\$ 90 mil. Não lembra qual o destinatário da nota, lembra que a Delegada pediu duas notas, e pelo bloco do motor, que batia com a nota original, conseguiu a liberação do motor. Conhece o Flávio apenas da Evanel, ele conhece bem seu pai. Não sabe a respeito da autoria do furto do trator. Compraram esses dias um bem inferior e pagaram mais de cem mil, subiu demais. Pela sua experiência na associação, as notas são todas digitais, acredita que os produtores rurais antigos ainda usam talonário antigo. Sobre o valor, varia muito pela conservação, era o caso do trator que tinham em poder da associação, estava com pneus novos, motor zero, poucas horas de uso. Pela internet e anúncios, é possível consultar tratores a venda, mas sempre costuma ver o trator físico antes de fechar o negócio, hoje não pode confiar nas redes sociais, nem na época, trator tem que ver. Depois dos fatos, primeiro verifica se tem nota de origem, não pode falar pelos outros, o trator tem número do bloco que batia com a nota, parecido com chassi, ou de quem tem referência, como vizinhos.

Na fase inquisitiva, a testemunha Asarias Adauto de Lima (fls. 265) fez o frete do trator de Rio Preto até a empresa Evanel em Votuporanga. Declarou que é motorista da empresa "Transportadora Transverro" e se lembra de um indivíduo, que se apresentou como "Japonês", esteve no pátio do Auto Posto Chiesa (onde permanece o caminhão da empresa), e ele solicitou o carregamento de um trator até a empresa "Evanel Máquinas e Equipamentos Agrícolas LTDA", em Votuporanga, e que o pagamento seria feito através desta; que não se recorda das características do trator; que o valor do frete até Votuporanga é maior do que o cheque de R\$155,00, sendo possível que uma parte tenha sido paga em dinheiro; que o transporte foi acompanhado de nota fiscal.

Na fase inquisitiva, a testemunha José Donizete de Castro (fls. 606/607) declarou que é produtor rural, cultiva legumes para a comercialização, vende leite, mas nunca negociou um trator, nunca vendeu o trator Valtra para a empresa "Evanel Máquinas e Equipamentos Agrícolas LTDA", empresa que desconhece. Não conhece os réus Jorge Roberto Carnevale e desconhece Flávio Augusto Moreira Lira.

Ouvida em juízo, a testemunha José Donizete disse que está em Guaíçara; tem Massey Fergusson, não teve Valtra; sobre a nota de produtor de fls. 272 disse que foi adulterada, pois foi emitida na venda de gado; confirma o depoimento prestado perante a autoridade policial; suas notas fiscais ainda são manuscritas, não usa o sistema digital. Nunca teve trator Valtra, tem um 4275 e outro 283, ambos Massey Ferguson. Calcula que o 4275 valha em torno de R\$ 160 mil. Em 2017, os tratores eram mais baratos que hoje, metade mais ou menos. Comprou o 4275 financiado, zero, no nome da mulher, e o outro comprou mais recente. Existe mercado de usados no ramo

de trator, não tem conhecido na área. Na época, foi o investigador quem verificou a letra da nota. O preenchimento da nota foi a pessoa para quem vendeu o gado, Gerson Lopes. Comprou o trator novo quando o vendedor foi em sua casa e o usado comprou em Sabino, foi até o local verificar. Pelo que sabe, as pessoas costumam olhar o trator antes da compra. Entregou a nota para o adquirente do gado e foi preenchida na sua frente, pois precisa emitir a guia de transporte.

A testemunha Fabiano Henrique dos Santos disse que conhece Jorge há mais de 15 anos e ele é cliente no seu escritório de contabilidade desde 2016 aproximadamente. Para registro de nota fiscal eletrônica, só consegue inserir no sistema se estiver tudo correto. Sendo nota fiscal manual, só é possível consultar se a nota está ativa, não o conteúdo da nota. Quanto à parte contábil, Jorge e a empresa dele tem movimento pequeno, toda entrada ele avisa o escritório e também avisa a venda, para regularizarem e emitirem a documentação fiscal correta. Hoje fica totalmente registrado no sistema fiscal. Atualmente ele recolhe pelo lucro presumido. Não participa das negociações, apenas da parte contábil, pode acontecer de uma consulta.

A testemunha Laudio Antonio Araújo de Carvalho disse que conhece o réu Jorge da empresa concessionária, desde 1977, trabalhou com ele até 1993, quando foi transferido e ficou lá até 1999; voltou para a Marão em 2000 e em 2013 abriu empresa de compra e venda de usados, era sócio, mas continuou na Marão até 2015. Ele trabalha com compra e venda de tratores usados e o depoente também trabalha com compra de tratores usados, implementos, no mesmo ramo, há mais de 40 anos. Na venda de trator usado, trabalha com lucro presumido. O imposto federal é de 11,53% sobre o lucro e fora do Estado a alíquota do estado. Pode ser 7, pode ser 12%. Tenta comprar um trator para venda com margem de 20% para trabalhar, mas não pode colocar regra porque depende do mercado, as vezes precisa fazer um reparo, e para chegar no lucro só depois de emitir a nota. No transporte de trator, costuma pagar as duas pernas, em torno de R\$ 5,00 o quilometro rodado. Tem nota fiscal eletrônica e manual. Para evitar golpe, primeiro passo é conhecer corretor. Não consegue identificar, pelo sistema, o conteúdo de uma nota manual e não lembra de ter constatado alguma nota manual com adulteração. O réu Jorge é correto nos negócios. Tem sua própria revenda de tratores. Costuma usar corretores para intermediação, é difícil na prática eles estarem regularizados, chamam de matuto ou marreteiro, acabam fazendo isso como bico. A corretagem gira em torno de dois mil, depende o valor do negócio. O valor do trator aumentou demais, quase dobrou nos últimos anos. Verifica também sites, mais para consulta, concentra no whatsapp pois é gente que já está na sua caixa de contato para começar o negócio, já tem confiança. Pelo nome, não conhece Fuad Assad Neto, da região de Urupês. Em 2015, a parte de revenda de tratores foi vendida para o Mercado dos Tratores e saiu da empresa. Não lembra quanto custava um trator 4275 em 2016, sabe que em 2019 era um preço, aí depois da pandemia um trator que valeria R\$ 70 mil hoje vale mais de R\$ 100 mil. Se for um trator muito bom de marca, tem coragem de comprar sem ver o bem no local, calcula que compra assim cerca de 30%, com alguns fatores: corretor, nota fiscal de venda, recibo de venda acompanhando a nota e uma TED de acordo com a pessoa que está lhe vendendo o trator, essa é a regra. Não conhece o corréu Flávio; também costuma verificar a origem e pedem a nota fiscal na concessionária, se precisa, geralmente fala com o dono também, pois o corretor fica com aquele negócio que quer ganhar a comissão dos dois lados, e dificulta contato com o vendedor. Nunca pegou nota fria ou nota esquentada.

A testemunha Aleixo disse que conhece o réu Jorge há muitos anos, tem empresa aberta na área de mecânica e Jorge é seu cliente, ele manda os tratores que compra na empresa para manutenção mecânica; a fama do Jorge sempre foi de honesta, nunca constatou qualquer problema nos tratores, ele é um homem simples. Não faz a parte de pintura, ele faz a mecânica primeiro para depois fazer o acabamento de pintura. Sobre trator Valtra, perto de 2017, disse que normalmente não faz na marca Valtra, mais é Massey Fergusson, não lembra de ter feito manutenção em Valtra para ele. Ele

leva bastante trator.

A testemunha Egyldo disse que tem firma há 22 anos e, antes, trabalhava em outra firma, no ramo de funilaria e pintura e conhece Jorge há 27 anos, sempre preparou trator para ele. Para dar um cuidado, hoje sai em torno de R\$ 2.000,00. Não lembra de ter pego trator com adesivo de cooperativa ou de prefeitura. Já pegou trator que era de prefeitura. Todo mundo quando compra trator que tem marca de revenda quer que tira para não ficar lá tem trator mais barato, de usina ou prefeitura, geralmente querem que tira porque ah, é trator judiado, trabalha 24 horas por dia; o adesivo não tem como tirar, sempre fica marca atrás, sombra. Nunca ouviu falar nada de errado com relação ao Jorge, e quando rola coisa desonesta no ramo, é fechado, a conversa corre. Tem grupo de whatsapp e, quando furta trator ou quando some, já alertam para não comprarem. Trator Valtra é muito procurado, então não é comum ter no estoque, os garageiros não conseguem comprar muito, quando aparece ninguém deixa passar, é de excelente qualidade. Não lembra de ter mexido em um trator Valtra para o réu Jorge em meados de 2017, e apenas sua empresa faz esse tipo de serviço na região.

A testemunha de defesa Flávio Roberto Vidotto disse que conhece o réu Flávio há muitos anos, de Urupês, sabe que ele foi policial rodoviário, depois ele passou a trabalhar com arrendamento de cana, fazia intermediação de tais contratos; nunca soube dele ter atuado como corretor ou intermediador de tratores; ele sempre ganhou comissão arrendando terras para Usina e plantação de cana, além de alguma compra e venda de terra; ouviu falar de trator furtado, sempre tem furto, soube de um recente na região de Urupês e Irapuã, mas não envolvendo o réu; sabe que ele empresta dinheiro a juros, inclusive já pegou, mas pela amizade ele não cobrou juros. Ouviu falar do furto de trator da cooperativa, mas não soube da autoria.

A testemunha Fuad disse que conheceu o réu Flávio de Urupês, e sabe que ele mexia com negócio de corretagem, corria atrás de arrumar umas Terra para usina, e também fazia corretagem de propriedades agrícolas, inclusive tem propriedade agrícola. Tem dois tratores e nunca soube do réu Flávio ter intermediado compra ou venda de tratores, ele nunca lhe ofereceu trator e também não soube dele ter oferecido para outras pessoas.

Na fase inquisitiva, a testemunha Sílvia Helena Caretta (fls. 52), declarou que foi casada com Flávio por oito anos e tem dois filhos comuns, mas se separaram há dez anos, embora ele durma algumas vezes na sua casa, apenas por conta das crianças. Flávio é seu sócio desde março de 2016 e ganham cerca de R\$3.000,00. Flávio não mantém nenhum documento ou objeto relacionado à compra e venda de trator, e ele vive da renda de corretagem e de dinheiro a juros, não possui bens móveis ou automóveis, sobretudo tratores ou implementos agrícolas; os veículos que Flávio utilizam são de propriedade da declarante; a declarante não reconheceu a voz de Flávio nas gravações exibidas à ela; disse que não sabe se ele realiza compra e venda de tratores; por fim, esclarece que o dinheiro que ele recebe a juro é proveniente da venda de uma casa que pertencia ao casal.

Em juízo, a testemunha de defesa Carlos Humberto Tonanni Marão disse que Jorge trabalhou na empresa do seu pai desde 1973 até 1996; seu pai faleceu em 1991 e, então, ele trabalhou com o depoente até 1996 na empresa Marão Tratores, que revendia tratores, depois ele continuou prestando alguns serviços relacionados a tratores usados por mais uns três anos e se desligou da empresa. Ele sempre trabalhou no ramo de tratores, salvo engano era subgerente de vendas, no ramo de tratores usados ele sempre fazia as avaliações; nada sabe que desabone sua conduta, até porque seu pai era um homem muito correto em suas atividades, a empresa abriu em 1944 e ele não teria ficado tanto tempo na empresa se não tivesse atitude correta. Sobre a margem de lucro em trator usado, esclarece que a empresa sempre teve setores cuidando disso, depende muito do negócio; como vendiam o trator novo poderia ter uma margem mais estreita, pois o negócio era vender tratores novos,

mais tarde que começaram a dar mais foco no usado. A empresa foi vendida em 2016. Após o desligamento de Jorge da empresa, manteve contato com Jorge porque seu pai era patrão paternalista, não pessoal, mas ele sempre estava na empresa e conversavam.

Os réus, por sua vez, negaram a autoria dos delitos imputados.

Na fase inquisitiva, o réu Flávio (fls. 51) disse que o dinheiro e os cheques apreendidos em seu poder são provenientes de um empréstimo que fez ao corréu Jorge; negou ter vendido ou intermediado a negociação de qualquer trator com o Jorge, negou ter feito uma ligação para Jorge perguntando quanto valia um trator Valtra 110, seminovo; negou conhecer a linha telefônica de nº 1799678-6268 e, por fim, não reconheceu que a voz nos áudios exibidos seja sua.

Interrogado judicialmente, o réu Flávio manteve a negativa. Disse que foi policial rodoviário por muitos anos e saiu. Arrenda terras para usina e tem uma reserva financeira. Conheceu Jorge em Urupês, já puxou cadeia por causa dela, acredita que tenha sido mal assessorado, justamente por esse trator. Em Tremembé, tem acesso a processo e autoridades, todo mundo achou absurdo, emprestou dinheiro a juros para Jorge, ele tem empresa era honesto. Já leu muito o processo, uma hora ele fala que não sabia de nada do Valtra, aí o trator cai lá em Minas é do Lira. Aí cai outro trator, é do Lira, o que cai na garagem dele ele fala que é do Lira. Foi policial há 23 anos, foi condenado por posse de munição, por furto que ficou com uma mulher, por receptação e uma adulteração e agora está preso porque estava com uma arma, com o CR e tudo, e juntou as penas, com isso está preso. Tudo que ele fala vale, tem alguma coisa por trás. Nunca teve dinheiro com Jorge. Leu no processo, são vários números de telefone, nunca teve outro 997079992, de linha. Nunca conversou com Jorge a respeito de um trator Valtra. Das testemunhas, conhece apenas o Orlando de Urupês. Tem um casal de filhos, já maiores. Foi apreendido cheque da empresa Evanel, do Jorge, e dinheiro, o qual estava no prazo, era para garantir empréstimo; ele ficou com o montante do dinheiro, cinquenta e poucos mil, e ele fez o cheque de cerca de trinta mil e falou para ir ao banco pegar o dinheiro referente ao segundo cheque. Se fosse produto de crime, não iria se identificar. Foi condenado pelo furto do trator Valtra. O pai do Fuad é um dos maiores fazendeiros e ainda não colocou cana na terra dele. As testemunhas o conhecem há longa data. Empréstava dinheiro para pessoas de seu círculo de confiança. Conheceu Jorge em Urupês, em 2015, não foi amizade muito longa, emprestou dinheiro em espécie para ele, ele não disse para o que precisava do dinheiro, não perguntou porque ele sempre pagava, pegou somente o cheque em garantia. Conhece o Cidinho de Urupês, corretor de trator, de casa, não lembra se foi ele quem lhe apresentou Jorge; não sabe se ele já negociou tratores para Jorge. Já intermediou venda de terra e arrenda terras para usinas, nunca mexeu com corretagem de trator. Não lembra quantas vezes emprestou dinheiro para Jorge, ele pagava o juros a dinheiro e dava o cheque para 30 dias.

Na fase inquisitiva, o réu Jorge (fls. 16/18, 48/50 e 245/247) disse que é proprietário de uma empresa de compra e venda de tratores. Conheceu Flávio em Urupês, por intermédio do corretor "Cidinho"; Flávio ofereceu naquela oportunidade um trator à venda; não se recorda do modelo, mas lembra que não tinha interesse. Recebeu uma ligação de Flávio entre 15 a 17 de maio de 2017, oferecendo a venda um trator Massey Ferguson, modelo MF 4275, ano 2016, não "cabinado", pelo valor de R\$65.000,00. Interessou-se, mas propôs o valor de R\$55.000,00, que foi aceito pelo vendedor; Flávio pediu R\$1.000,00 à título de corretagem e consentiu. Flávio nada disse sobre a procedência do trator, que foi entregue em seu comércio no dia 19 às 18h; pagou o valor de R\$1.155,00 pelo frete, sendo R\$1.000,00 em dinheiro e R\$155,00 em cheque; no dia 23, Flávio foi até seu estabelecimento receber e lhe entregou três folhas de cheque, a primeira no valor de R\$30.000,00, a segunda no valor de R\$1.000,00 e a última no valor de R\$25.000,00, todas emitidas por sua empresa, sendo as duas primeiras compensadas à vista e a última após 30 dias. No

dia posterior, soube que Flávio fora preso com os valores do cheques em dinheiro, e, ainda, uma arma de fogo, cuja existência desconhecia. Em relação aos documentos do trator, disse que recebeu uma nota fiscal de venda de produto e não sabia da origem ilícita do trator, comprou licitamente. Já negociou cerca de 2 tratores com Flávio e intermediou cerca de 5 ou 6 tratores, mas não negociou com Flávio um trator da marca Valtra 110, Flávio apenas lhe perguntou quando valia um maquinário destes e respondeu que valia em torno de R\$60.000,00. Conhece "Jean Carlos" apenas por telefone, pois já tinha negociado a venda de um trator com ele. Não soube dizer se Flávio tem negócios com Jean; reconheceu com sendo Flávio Lira nas fotografia exibida.

Interrogado judicialmente, o réu Jorge manteve a negativa. Disse que conheceu o corréu por intermédio do corretor Cidinho. Ele lhe ofertou um trator grande, não era da sua alçada, mas trocaram telefone e, depois, ele fez contato e lhe ofereceu dois tratores, comprou um Valtra e um 4275, recebeu os tratores na sua empresa, comprou por telefone, whatzap, conferiu nota fiscal, as notas estavam na ativa, deu entrada na empresa. Ele veio receber na semana seguinte à entrega, deu três cheques para ele. No outro dia, por outro vendedor soube que ele foi preso em Bálamo e tinha uma folha de cheque seu em poder dele. O investigador foi até sua empresa questionar e explicou que se referia à compra do trator 4275, que ainda estava na sua empresa, no pátio. O Valtra foi comprado no começo do mês, por R\$ 61.500,00, já tinha sido vendido. Ele pediu R\$ 65 mil e fez oferta de R\$ 55 mil, ele pediu um tempo e concordou. Não tinha marcas de identificação, ambos eram bem conservados, autorizou trazer, conferiu nota fiscal e fechou o negócio. Recebeu uma ligação no intermédio, antes do investigador chegar, que era para falar que ele tinha emprestado dinheiro. De compra, fez apenas esses dois negócios com o corréu. Fez outros de intermediação, só indicação. Nunca pegou dinheiro a juros. Sua empresa Evanel está em atividade desde 1998. A negociação foi feita em nome da empresa, nota fiscal e cheque da empresa. Em todos os tratores, sempre dá garantia. Trabalhou na empresa irmãos Marão desde 1973. Tem estudo superior, tem esposa e três filhos maiores e desconhece ter respondido outros processos criminais. Negociou sem ver o trator, pelas fotos, e combinou de só pagar após a conferência, com a entrega. Não fez a repintura no Valtra, apenas a lavagem, não tinha adesivo da prefeitura. Compra trator de usina, de Prefeitura, mas nesses casos não tinha adesivo. Confere todos os tratores que compra, não viu o adesivo embaixo da pintura. Não pediu a nota, tem os paqueiros, eles querem receber comissão dos dois lados e dificulta contato com o proprietário. Sobre o valor do 4275 na época, valia de R\$ 72 a R\$ 78 mil, estava impecável, sempre tem algumas coisinhas para fazer; para revender, não pagou barato, pagou R\$ 56 mil, pois tem despesas de impostos, frete, comissão, preparo, precisa ter de 10 a 15%, ganha na compra, não na venda, fez a oferta e ele aceitou. Lira lhe apresentou nota em nome de José Donizete. Dependendo do corretor ou do vendedor, nem vê o trator. Quanto à nota, foi feita pelo escritório Sechhi, salvo engano, do rapaz que já faleceu. Vendeu o trator para Carlos Alberto. As notas vieram prontas, só descarregou e conferiu. Todas as numerações da nota estavam no trator. O réu nunca lhe ofereceu dinheiro a juros, na época tinha até saldo positivo no banco. Não sabe quem ligou pedindo para falar que o cheque era de dinheiro a juros, era uma mulher. Consultou a nota, o CNPJ estava ativo, tanto que deu entrada no SEFAZ e se tem irregularidade não entra. Não lembra de ter comprado trator anos antes dos fatos de Ana Biazzi de Novo Horizonte, precisaria verificar entrada e saída. No Valtra, pagou R\$ 55 mil, não lembra se pagou em espécie ou cheque, na época usava cheque, prazo, hoje em dia só se faz com TED ou PIX; na época, ele entregava o trator no meio da semana e falava que viria buscar o numerário daí uns dias. Quanto ao trator 4275, pagou com cheques. Quando emitia cheque, normalmente fazia a reserva do dinheiro e ele ia lá buscar. No caso do Valtra, vendeu para Carlos Alberto Vaz da Silva e, quando apurado ser produto de furto, efetuou o ressarcimento e não procurou o seu ressarcimento porque Flávio já estava preso e com outro cheque seu; Carlos era cliente tradicional. Sobre o depoimento na delegacia, fls. 49, negando ter recebido o Valtra, e sobre a alteração a fls. 269, informando que foi o corréu quem intermediou a compra, porque

no primeiro depoimento ele só perguntou o preço, depois de um tempo é que ele fez a oferta, foram duas etapas, primeiro a consulta, depois a oferta.

Em que pese a negativa dos réus, a farta prova documental e oral autoriza a condenação, afastando a negativa dos réus, bem como suas justificativas referentes aos tratores e nota fiscal adulterada, utilizada para regularizar o negócio.

Assim, não há se falar em insuficiência de provas, vejamos:

Inicialmente, em relação aos crimes de receptação, cumpre pontuar que Flávio vendeu para Jorge o trator Massey Ferguson, modelo MF 4275, ano 2016, pela quantia de R\$55.000,00 e o trator Valtra, modelo BM 110 4X4, ano 2009, amarelo (avaliado indiretamente pela vítima em R\$80.000,00, as fls. 78).

Além disso, o acusado Flávio já foi condenado pelo furto do Trator Valtra, modelo BM 110 4X4, ano 2009, amarelo, nos autos do processo 000845-72.2016.8.26.0648, em 2019.

Ainda que o réu Flávio negue a venda do trator, fato é que cheque de Jorge foi apreendido em seu poder e a justificativa apresentada, de que se referia a empréstimo de dinheiro a juros, não foi minimamente comprovada. Ainda que na delegacia Jorge tenha mencionado o empréstimo, explicou, em juízo, tê-lo feito a pedido do corréu na hora dos fatos.

Assim, as imputações em relação ao acusado Flávio restaram cabalmente demonstradas. Ocorre que a receptação em relação ao veículo Valtra não foi imputada a ele na denúncia, visto que ele já foi condenado pelo furto desse maquinário e Jorge não é terceiro de boa-fé, ao contrário experiente comerciante do ramo.

Ainda, não há o que se falar em crime de receptação culposa em relação ao acusado Flávio, já que ele foi condenado pelo furto do Trator Valtra, modelo BM 110 4X4, ano 2009, amarelo, nos autos do processo 000845-72.2016.8.26.0648, de modo que a venda do maquinário demonstra o dolo, consumando, assim, o crime de receptação qualificada.

Em relação a intenção de Jorge, ao comprar os maquinários, algumas questões precisam ser pontuadas.

Em que pese a argumentação da defesa, no sentido de que o Ministério Público imputou o crime ao acusado Jorge baseando-se no valor de um produto novo (fls. 128 e 661 – R\$90.125,00) e não levou em consideração que o Trator Massey Ferguson foi vendido pela metade do preço (R\$55.000,00) devido à desvalorização do produto por quase um ano, fato é que o preço pelo qual o trator foi vendido é desproporcional ao seu desgaste natural. Em audiência, o réu Jorge alegou que o trator valia em torno de R\$ 72 a R\$ 78 mil, e o réu pediu R\$ 65, ofertou R\$ 55 porque precisava de margem para revender.

Ora, é comum que veículos usados sejam revendidos por preços inferiores aos do mercado, mas não é razoável que o valor da revenda seja reduzido em 38,97%. Mesmo as testemunhas afirmando que preparam mecânica e funilaria, além da corretagem e despesas com nota, não se alcançaria tal patamar.

Aliás, sendo Jorge um experiente comerciante de tratores, conforme bem comprovado pelas testemunhas ouvidas, o preço ofertado deveria, ao menos, lhe causar espanto, o que não ocorreu, já que ele adquiriu o produto sem tomar as cautelas devidas, assumindo os riscos da procedência do maquinário, consumando, assim, o crime de receptação no exercício de sua atividade comercial.

Nem se diga de passagem que o valor do Trator modelo Valtra não causou espanto no

adquirente Jorge, pois, ainda que o maquinário tenha sido avaliado indiretamente pela vítima (fls. 78) em R\$80.000,00, havia indícios de ilicitude, especialmente pelas notas fiscais divergentes, as quais serão tratadas adiante, como também pelo valor manifestamente inferior ao de mercado (R\$55.000,00).

Ademais, a testemunha responsável pela Cooperativa em cuja posse estava o trator Valtra disse que reconheceu o trator e ainda era possível visualizar as marcas deixadas pelos adesivos identificadores do trator.

Com efeito, o dolo do acusado Jorge restou caracterizado, visto que ele não foi prudente ao adquirir os produtos de Flávio, isto porque havia inquérito instaurado desde 2016 relativo ao furto do trator Valtra (000845-72.2016.8.26.0648), sendo que a compra só ocorreu em 2017, bastando uma simples pesquisa no sistema "SAJ" em nome de Flávio para descobrir sua idoneidade.

O fato de ter ampla experiência no ramo lhe impunha redobrar o dever de cuidado, não se trata de um sitiante simples.

Sendo assim, o acusado Jorge assumiu, inequivocadamente, os riscos do negócio, caracterizando o dolo, não havendo o que se falar em receptação culposa.

Além disso, o acusado Jorge revendeu o trator Valtra para o comerciante Carlos Alberto Vaz da Silva, pelo valor de R\$61.500,00, que também, diga-se de passagem, assumiu o risco do negócio, já que a nota emitida foi no valor de R\$56.000,00 e, ainda, em nome de sua esposa, sra. Ludmila Campos Vieira. Tanto é verdade que existe inquérito contra Carlos Alberto relativo ao veículo mencionado, sendo que foi preso em flagrante, consoante fls. 75/85, 87/106, 110/111, fatos que extrapolam os limites dos autos, registrando que o ré Jorge afirmou ter ressarcido o prejuízo do cliente Carlos Alberto.

Repito que não há nulidade processual na falta de exame pericial contendo avaliação dos veículos, isto porque os valores dos bens não caracterizam o crime, apenas corroboram a intenção dos acusados. Independente do valor do bem, inegável que se trata de trator e que houve desproporcionalidade entre o valor de mercado na época e o valor negociado, isso considerando até mesmo o valor de mercado apontado pelo réu em seu interrogatório.

Além de que o art. 158 do Código de Processo Penal dispõe que será obrigatório o exame de corpo de delito quando o crime deixar vestígios, como ocorre no homicídio, lesão corporal, dano e etc. O crime de receptação não carece de prova pericial, mesmo porque nem sempre os bens produtos de crime são encontrados, entretanto, apenas a título de esclarecimento, foram realizados exames periciais em ambos os tratores, vide fls. 122/126 e 142/148, não havendo o que se falar em nulidade (fls. 564, inciso III, alínea "b", CPP).

Destarte, consabido que, a apreensão de produto de crime na posse do agente inverte o ônus da prova, passando ao acusado a obrigação de justificar aquela posse, com prova segura e idônea, o que não ocorreu, já que ambos os acusados não justificam a titularidade de forma cabal, pelo contrário, apresentaram notas fiscais falsificadas, conforme será demonstrado adiante.

Nesse sentido: "Em tema de receptação, a posse injustificada da res faria, como no furto, por presumir-se a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por meio lícito. A apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova" (TACRIM/SP. Revista dos Tribunais. Rel. Luiz Amba. RT 728/543).

Ademais, a palavra do ofendido, em sede de crimes contra o patrimônio, é elemento de convicção de grande relevância, levando-se em conta a clandestinidade desse tipo

de delito. Neste sentido: APELAÇÃO - FURTOS SIMPLES, QUALIFICADO E RECEPÇÃO - Materialidade e autoria delitivas satisfatoriamente demonstradas - Palavras das vítimas firmes e coesas, corroboradas pelo restante do conjunto probatório - Validade - Ausência de interesse em prejudicar os acusados - Negativas que restaram isoladas - Aplicação do princípio da insignificância - Impossibilidade - Réu Marcelo que é reincidente - Acusado Rafael que, embora tecnicamente primário, é investigado por delito da mesma espécie, revelando não ser um fato isolado - Desvalor da conduta que também deve ser sopesado, não apenas o valor do bem subtraído - Circunstâncias que evidenciam o pleno conhecimento de Marcelo sobre a origem ilícita do bem receptado - Penas e regimes bem fixados - Recursos desprovidos. (TJSP - Apelação Criminal1500129-47.2018.8.26.0600. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Edison Brandão j. 06/05/2020).

Já em relação ao crime de falsificação ideológica e uso de documento falso, é caso de condenação apenas de Flávio.

Isso porque Flávio foi condenado pelo furto do trator. E ainda "regularizou" a situação do trator, para colocá-lo no mercado e auferir lucros. Ficou, portanto, comprovado que a adulteração da nota interessava diretamente ao réu Flávio que, ademais, fez uso de notas fiscais ideologicamente falsificadas (fls. 21 e 272) para transportar os tratores furtados até a empresa do acusado Jorge. Tendo que a imputação da denúncia foi corroborada pelo depoimento do motorista Asarias Adaudo de Lima (fls. 265).

Quanto ao réu Jorge, embora tenha feito uso das notas fiscais ideologicamente falsificadas (fls. 21 e 272) para legalizar a entrada dos tratores produtos de furto na sua empresa "EVANEL MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA", entendo que sua conduta foi culposa, inserida na receptação.

Isso porque negociou o trator e o adquiriu sem as cautelas necessárias, por valor abaixo do mercado, ainda que considerando as despesas que teria e a margem de lucro. Não bastasse, pagou com cheque e, se tivesse conhecimento da falsidade da nota, o teria feito com dinheiro vivo. Ainda vendeu o bem, repassando a nota para Carlos Alberto Vaz da Silva quando da revenda. E o réu declarou que, após ciência dos fatos e apreensão do trator em poder do seu cliente, efetuou o ressarcimento.

Importante destrinchar as notas fiscais, corroborando tal conclusão:

I - Nota fiscal nº 22 (fls. 21), produtor Zaqueu Siqueira Da Cruz Junior, CNPJ 21.554.762/0001-00, IE200.009.695.110, de 19/05/2017, referente a venda do trator Massey Fergusson, tendo como destinatário a empresa "EVANEL MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA", do acusado JORGE;

Em que pese as diversas diligências a fim de localizar o emitente da nota fiscal (fls. 259, 581 e 588), não foi possível localizá-lo.

II - Nota fiscal nº 20 (fls. 272), produtor José Donizete De Castro, CNPJ 14.412.908/0001 -17, IE320.007.796.112, de 05/05/2017, referente a venda do trator VALTRA, tendo como destinatário a empresa "EVANEL MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA", do acusado JORGE.

Notificado a prestar esclarecimentos, o sr. José Donizete de Castro (fls. 606/607), declarou que nunca vendeu um trator Valtra para a empresa "Evanel Máquinas e Equipamentos Agrícolas LTDA", sendo que desconhece tal empresa; completou dizendo que desconhece Jorge Roberto Carnevale e Flávio Augusto Moreira Lira.

Portanto, conforme se desprende dos autos, aludidas notas foram falsificadas apenas para elidir eventual fiscalização durante o transporte do veículo e fantasiar a origem do bem ao dar entrada na empresa EVANEL.

Não pode ser acolhida a tese defensiva alusiva à suposta atipicidade da conduta em razão da baixa qualidade das falsificações.

Neste sentido: REVISÃO CRIMINAL – CRIMES DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E CORRUPÇÃO ATIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA, EM RAZÃO DA FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – NÃO ACOLHIMENTO – Não é grosseira a falsificação capaz de ludibriar o homem comum. Conduta típica e antijurídica. Condenação devidamente fundamentada na r. sentença e no v. Acórdão, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Revisão conhecida e, no mérito, indeferida. (TJSP; Revisão Criminal 2096656-19.2022.8.26.0000; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 4º Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/07/2022; Data de Registro: 22/07/2022).

Portanto, é certo que o produto do trabalho ilícito empreendido pelo inculpado se revestia de potencialidade lesiva, mostrando aptidão para ludibriar número indeterminado de pessoas. Conclui-se, assim, que a prova produzida em Juízo, em consonância com os indícios e circunstâncias colhidos na fase policial dão supedâneo à edição do édito condenatório quando suficientes para a formação da convicção do Juiz, tendo em conta o princípio da persuasão racional.

Observo que foram imputados dois delitos de receptação para cada réu e dois de uso de documento falso. Entre cada delito de receptação e cada delito de uso, deve ser reconhecida a continuidade delitiva.

Contudo, entre as penas resultantes por cada receptação e cada delito de uso de documento público falsificado o concurso de delitos.

Caracterizada a prática dos delitos, passo à dosimetria da pena dos réus.

Para o réu FLÁVIO AUGUSTO MOREIRA LIRA:

Respeitando o sistema trifásico e em atenção às diretrizes do art. 59 do Código Penal, na primeira fase fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cada crime previsto no art. 180, §1º e §2º, do Código Penal, e em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, para cada crime previsto no art. 304 do Código penal, na forma do art. 299 do Código Penal, no mínimo legal pela ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (0001084 -74.2010.8.26.0264, 0000845-72.2016.8.26.0648 e 0000533-38.2017.8.26.0559 – fls. 740/741), agravo as penas em 1/6, fixando-as em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para cada crime previsto no art. 180, §1º e §2º, do Código Penal, e em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, para cada crime previsto no art. 304 do Código penal, na forma do art. 299 do Código Penal.

Na terceira fase, por não haver causas de diminuição e aumento de pena, torno-as definitivas.

Em relação a cada receptação e a cada uso de documento falso, reconheço a continuidade delitiva, pois preenchidos os requisitos do art. 71 do CP. Por tais razões, aplico a pena de somente um delito de receptação e a aumento de 1/6, resultando em 4 anos e 1 mês de reclusão para a receptação (art. 72 do CP), e em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão para cada delito de falso. As penas de multa são somadas, por força do art. 72 do CP.

Por força do concurso material de infrações, procedo à somatória das penas

aplicadas, resultando em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa (art. 72 CP).

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal a pena será cumprida no regime inicial fechado, já que o acusado é reincidente.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque o réu é reincidente, demonstrando a insuficiência da medida.

Para o réu JORGE ROBERTO CARNEVALE

Respeitando o sistema trifásico e em atenção às diretrizes do art. 59 do Código Penal, na primeira fase fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme certidões e FA de fls. 736/739.

Na segunda fase, ainda que se pudesse considerar confissão a versão do réu, admitindo a compra, a pena não comportaria redução por estar no patamar mínimo legal, (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, por não haver causas de diminuição e aumento de pena, torno-a definitiva.

Por força da continuidade delitiva, aumento a pena de 1/6, resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão.

A pena de multa é aplicada na forma do art. 72 do CP, resultando em 20 (vinte) dias-multa.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal a pena será cumprida no regime inicial aberto.

Possível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Fixo cada dia multa no mínimo legal para ambos os réus.

Deixo de fixar indenização às vítimas, pois, pelo que se infere dos autos, os bens já foram restituídos e não há critérios para eventual arbitramento, sem prejuízo de execução da sentença.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus:

(I) FLÁVIO AUGUSTO MOREIRA LIRA à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, unidade mínima, por infração ao art. 180, §1º e §2º, (por duas vezes, na forma do art. 71 do CP) e art. 304 c/c art. 299 (por duas vezes na forma do art. 71 do CP), c/c art. 69, todos do Código Penal;

(II) JORGE ROBERTO CARNEVALE à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa por infração ao art. 180, §1º, (por duas vezes), na forma do art. 71 do CP, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, no valor equivalente a um salário mínimo, em condições a serem oportunamente especificadas, e uma limitação de final de semana, devendo permanecer em sua residência das 18 hs do sábado até as 6hs da segunda pelo período da pena (computado a partir da advertência na execução), salvo motivos de trabalho devidamente comprovado.

Custas pelos réus, ficando deferida a gratuidade em favor de ambos.

Os réus respondem ao processo em liberdade e poderão recorrer em tal situação. Quanto aos objetos apreendidos diversos do trator (fls. 19), poderão ser inutilizados independente do trânsito em julgado, pois já integram o processo, comunicando-se a Autoridade Policial responsável. Quanto aos demais bens (trator de fls. 19, 98/99, 132/136), por ora, oficie-se às Autoridades Policiais responsáveis para que informem quais ainda não foram restituídos aos respectivos proprietários. Resposta em 30 dias, em meio eletrônico, com referência ao processo supra. Com o trânsito em julgado, providencie-se: (i) expedição de mandado de prisão em regime fechado e, com informações sobre o cumprimento, a guia definitiva para execução da pena quanto ao réu Flávio e a expedição de guia definitiva para o cumprimento da pena substitutiva em relação ao réu Jorge; (ii) cálculo da pena de multa e expedição de certidão de sentença, abrindo-se vista ao MP, cumprindo-se, no mais, o disposto no art. 479 e/ou 480 e §§ das NSCGJ; (iii) comunicação à Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República; (iv) expedição de ofício ao IIRGD, bem como o instrumental necessário ao integral cumprimento da sentença, com lançamento das movimentações pertinentes para arquivamento. Sentença registrada eletronicamente. P.I.C. Votuporanga, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA